

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104344-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ

RECORRENTE: GILSA APARECIDA DUTRA BARBOSA

RECORRIDO: BANCO SAFRA S A E OUTROS

MEDIDA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS PRESENTES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e de a ele DAR PROVIMENTO, para reformar a decisão do Ev. 3 dos autos nº 5091507-45.2024.4.02.5101, de forma a DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO, determinando a suspensão dos descontos no valor de R\$ 647,64 no benefício da autora. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5104344-35.2024.4.02.5101

510015382965 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104344-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ

RECORRENTE: GILSA APARECIDA DUTRA BARBOSA

RECORRIDO: BANCO SAFRA S A E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos originários nº 5091507-45.2024.4.02.5101 (Ev. 3), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, no sentido da suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que não reconhece, sob alegação de ter sido vítima de estelionato.

Sustenta a recorrente, em síntese, que os descontos indevidos em sua aposentadoria comprometem cerca de 35% da renda, prejudicando o seu sustento e de sua família.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Ev. 3.

A CEF apenas manifestou ciência da decisão, em Ev. 11.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

Nos autos originários nº 5091507-45.2024.4.02.5101, a autora juntou telas de histórico de créditos referentes ao seu benefício previdenciário, em que se verifica a ocorrência de descontos de parcelas mensais de R\$ 647,64 desde a competência 12/2023, além de representação encaminhada ao Ministério Público Federal, por ter sido vítima de golpe.

Os fatos narrados guardam correspondência com golpes praticados contra aposentados e pensionistas. Além disso, a autora junta comprovante de transferência dos valores elevados para uma pessoa jurídica e uma pessoa física que, segundo relata, acreditava devolver o valor indevidamente depositado em sua conta, conforme instruções de pessoa que se passava por servidora do INSS. Comprova também os descontos ocorridos em seu benefício.

Em que pese a decisão anterior em sentido contrário, analisando os documentos juntados, reputo presente a verossimilhança das alegações autorais. Entendo que a autora não teria condições de apresentar provas robustas nessa fase inicial do processo, ao passo que vem sofrendo descontos em seu benefício no importe de R\$ 647,64 (seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), de natureza alimentar, de modo que também está presente a alegada urgência.

Cabe ressaltar que não há risco de irreversibilidade da medida. Uma vez demonstrada a veracidade e presença dos requisitos de validade do contrato pelo Banco Safra, os valores voltarão a ser descontados do benefício de aposentadoria da autora.

Desse modo, o ônus do tempo do processo não deve nesse caso ser suportado pela autora.

Assim, em um juízo de cognição sumária compatível com o momento processual, verifico a presença dos requisitos de verossimilhança e perigo iminente nas alegações da parte autora.

Ante o exposto, revendo a decisão anterior, voto no sentido de **CONHECER DO RECURSO** e de a ele **DAR PROVIMENTO**, para reformar a decisão do Ev. 3 dos autos nº 5091507-45.2024.4.02.5101, de forma a DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO, determinando a suspensão dos descontos no valor de R\$ 647,64 no benefício da autora. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.